

מסורת הש"ס

(א) וְנָעַל סָפָא. (ב)נָשָׂא וְהַמְיָא, א לקמן פ' המקבל דף קט. פ' מוהל מניקות. רש"ל,

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה ויל וכו' אי' חיים שנים ישלם הכל: (ב) ד"ה שאלה וכו' דספק גמור הוא דליכא למטעי כיון שהכל ביום אחד וחשיב דררף דממונא. וי"ב פ' דבלא טענותיהם יש ספק לנ"ד כמ"ס המוס' לעיל דף ז ע"ב וכן לקמן דף ק תוספות ד"ה ולמו: (א) ד"ה ביום וכו' לאוקמי בבחי: (ו) בא"ד להשביע לשוכר ע"י: (ס) בא"ד דדומה קלת שהוא אמת כגון טענת אריסין:

גליון הש"ס

גב' איכסין. גיטין דף טז ע"ב ודף עז ע"ב ע"ז דף כב ע"א:

הגהות הגר"א

[א] גב' גברא כו'. כ"ב דמיתה מחמת מלאכה הוא. טור וכן לקמן בספיא:

השואל את הפרה פרק שמיני בבא מציעא

דינא הכי. שישלם לו כלי עשוי ומתוקן ^אוהתנן (ב"ק ד' י'): גבי נזקקין תשלומי נזק מלמד שהבעלים מטפלין בנבילה ששמן לו הנבילה של בהמתו שמתה ע"י זה שהזיקה לו ועליה מוסף ומשלם דמיהן ה"נ ישומו לו שצרי הראשון ועליהן ישלם דמיו וזה ילך ויטרח ויקנה לו כלי אחר: **ואיפטר**. דה"ל מתה

מחמת מלאכה: **כפ"ג מאי**. מי הוי מתה מחמת מלאכה או לא: **דנשי קטלוהו**. לא היה לו ליפול צידן: **וחביל**. נתחמס: **דנשי קטלוהו**. בעל בעילות הרבה ומת: **שפלא**. נוטע כרמים למחלה: **אומנא**. ^אמקין **ספ**. המספר את אנשי העיר בתספורת: **כשאלה בבעלים דמי**. אם משהיה זה במלאכתו שאל הימנה בהמה באותה עשה ומתה פטור: **רבנן**. בני בית מדרשו: **שאל לן מר**. רבינו נשאל לנו למלאכתנו ללמוד לנו תורה שיושז ומלמד לנו תורה כל היום ואם נשאל ממנו בהמה ומתה ניפטור: **אסון שאילון** לי. למלאכתי שכשאי חפץ להתחיל במסכת אחרת שלא תשכח ממני אין אחס יכולין למחות בידו: **ביומא דכלה**. כשדורשין לפני הרגל בהלכות הרגל דלא מנאי לאשתמוטי למילתא אחריתי: **אינוס שאילו ליה נשאר יומי**. שאילו גרסינן: **כודניסא**. פרידה: **בבעלים**. שהיה מסייעו בשעת שאילה: **למיסר**. לראות שלא ירבו במשהא: **ומספ כדרכה בי גנב**. ואפ"ה חייבין דאי נמי שקה מלאך המות בי גנב הוה קיימא כדאמרין בפרק המפקיד (לעיל לו): הלכך משגנבה חייב בתשלומין: **גניבה בבעלים**. גניבה זו שאתה ממיינז בבעלים היא שכירותה בשעת שכירות כשנכנסה לרשותו ומניא לעיל (ד' סה): היה עמו בשעת שאילה אין צריך להיות עמו בשעת שכורה ומתה: **בתנאי המשאיל אומר שאולה מספ**. אשאל אחת ושכר אחת קאי: **ביום שהיפה שאולה מספ**. קאי אשאלה היום ושכרה למחר: בשעה

מיפשע פשעו בה אלא איגנובי איגנוב ומתה כדרכה בי גנב הוי ואתו לקמיה דרבא וחייבינהו אמרו ליה רבנן לרבא גניבה בבעלים היא איכסין לסוף איגלאי מילתא דלמיסר טעונה הוא דנפק: **בתנאי** ה"השואל את הפרה שאלה חצי יום ושכרה חצי יום שאלה היום ושכרה למחר שכר אחת ושאל אחת ומתה המשאיל אומר שאולה מתה ביום שהיתה שאולה מתה

פחת דמשאיל כמו דניזק וכן פי' ריב"ס אלא שהוסף ופי' דפליגי אפילו היכא דליכא פחת דלרב שנשכר כלי ברשות שואל פותחין לו שישלם לו דמי נרגא מעליא ואין מלמדין אותו לשלם השכרים ומ"מ אם רצה לשלם השכרים בחשבון ישלם אבל לרב כהנא ולרב אסי מלמדין אותו לשלם השכרים כיון

דינא הכי ושתיק רב א"הלכתא כרב כהנא ורב אסי דמהדר ליה תבריה וממליא ליה דמי מנא ההוא גברא דשאל דוולא מחבריה איתבר אתא לקמיה דרב פפא אמר ליה אייתי סהדי דלא שנית ביה ואיפטר ההוא גברא דשאל שונרא מחבריה חבור עליה עכברי וקטלוהו יתיב רב אשי וקמיבעיא ליה כי האי גוונא מאי ביבי מתה מחמת מלאכה דמי או לא אמר ליה רב מרדכי לרב אשי הכי אמר אבימי מהגרונאי משמיה דרבא ^או גברא דנשי קטלוהו לא דינא ולא דיינא איכא דאמרי אכיל עכברי טובא וחביל ומית יתיב רב אשי וקא מעיין בה כהאי גוונא מאי אמר ליה רב מרדכי לרב אשי הכי אמר אבימי מהגרונאי גברא דנשי קטלוהו לא דינא ולא דיינא אמר רבא האי מאן דבעי למישאל מדי מחבריה וליפטר נימא ליה אישקין מיא דהוי שאילה בבעלים ואי פקח הוא נימא ליה שאל ברישא והדר אשקיך אמר רבא ימקרי דרדקי שתלא טבחא ואומנא ספר מתא כולהון בעידן עבידתיהו כשאילה בבעלים דמו אמרו ליה רבנן לרבא שאל לן מר אקפיד אמר להו לאפקועי ממונאי קא בעיתו אדרבה אתון שאילתון לי ד"דאילו אנא מצאי אישתמוטי לכו ממסכתא למסכתא אתון לא מציתו לאישתמוטי וילא היא איהו שאיל להו ביומא דכלה אינהו שאילו ליה בשאר יומי מרימר בר חנינא אוגר כודנייתא בי חוזאי נפק לדלוויי טעונה בהדייהו פשעו בה ומית אתו לקמיה דרבא חייבינהו אמרו ליה רבנן לרבא אישיעה בבעלים היא איכסין לסוף איגלאי מילתא דלמיסר טעונה הוא דנפק הניחא למאן דאמר אישיעה בבעלים פטור משום הכי איכסין אלא למאן דאמר חייב אמאי איכסין לא

חצי היום דספק גמור ^אדליכא למיטעי שהכל ביום אחד וחשיב דררף דממונא ולהכי קמינ בסיפא זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע יחלוקו אלא אפי' שאלה היום ושכרה למחר אית לן למימר יחלוקו ולא מיבעיא בפרה אחת דספיקא רבה היא אלא אפילו בשתי פרות יחלוקו: **ביום** שהיתה שאולה מתה והיא אומר איני יודע חייב. בגמרא מוקי לה ר"נ בשיש עסק שבועה ביניהם וקשה לר"י דאמאי צריך לאוקומי ^אהכי דבלאו הכי הוי ליה מחויב שבועה על ידי גלגול דאמר ליה משכיר אישתבע לי מיתה דכדרכה מתה וע"י גלגול צריך לישבע דשכורה מתה ואינו יכול לישבע דהא קאמר איני יודע ומתוך שאינו יכול לישבע משלם דה"נ מפרש בגמ' מתניתין דקמינ זה אומר שאולה וזה אומר שכורה ישבע ששכורה מתה שנשבע על ידי גלגול וכן במציעתא השוכר אומר ששכורה מתה והלה אומר איני יודע פטור ואמאי פטור לימא ליה אישתבע לי דכדרכה מתה ועל ידי גלגול איצטרך לישבע דשכורה מתה דאף על פי שהמשכיר טוען ספק יכול הוא להשביע שוכר על ידי גלגול מן הסורה דגמרינן מסוטה בצרייתא צפ"ק דקדושין (דף כח. וסא) ובסיפא נמי בזה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע אמאי יחלוקו נימא מתוך שאינו יכול לישבע ע"י גלגול משלם ונראה לר"י דאין מגלגלין אלא כשנתבע טוען ודאי דומיא דסוטה שטוענת ודאי אבל ברישא וסיפא שהנתבע טוען שמה אין מגלגלין דלא הוי דומיא דסוטה אך קשה מציעתא שהשוכר טוען ודאי ואור"י דמיירי כשמאמינו המשאיל במה שאומר שדרכה מתה ואינו מוזקיקו לישבע על כך ואינו תימה דלא הוי דומיא דסיפא דזה אומר שאולה וזה אומר שכורה דמיירי כשאינו מאמינו דאורחא דמילתא הוא דבסיפא דהמשאיל רואה שהשוכר משקר אין רגיל להאמינו אבל במציעתא רגיל הוא להאמינו כיון שהוא אינו יודע אם משקר אי נמי כולה מיירי כשהמשאיל יודע שמתה דכרכה ובסיפא עושה עצמו כלא יודע לפי שרואה ^אלהשביעו ע"י גלגול ששכורה מתה כדי שידע האמת שהוא יודע ודאי ששאולה מתה אבל במציעתא אינו רואה להשביעו ולגלגל עליו אחרי שהוא מסופק ויכול להיות שהוא אומר אמת ואם תאמר והיכי מגלגלין שבועה לעולם דאפילו כשנתבע טוען ודאי יהא נאמן במיגו דאי בעי אומר איני יודע וי"ל דאין זה מיגו דאין אדם עושה עצמו ברצון מסופק כי אז נראה שהתובע אומר אמת שטועני כרי והוא טוען איני יודע ועו"ל דאין מגלגלין כשטוען תובע טענת שמה אלא בדבר דדומה קלת ^אכגון טענת אריסין ואפוטרופסין דשבועות (דף מח. וסא) שרגילין ליהנות משל חבריהם משום דמורו היתרא כדאמרין התם וכגון סוטה שרגלים לדבר שקינא ונסתרה ויש לחוש שמה וזינתה גם באירוסין ולכן אין מגלגלין במתניתין אלא ע"י טענת ודאי ואם תאמר על טענת ודאי מנלן שמגלגלין אפילו על דבר שאינו דומה אמת כיון דגלגול מסוטה נפקא לן וי"ל דילפינן בקדושין מעיקרא ממון בקל וחומר

צו.

עין משפט
נר מצוה

בב א מיי' פ"א מהל' שאלה ופקדון הל' ג סמג עשין כז טוש"ע ח"מ סי' שדמ סעי' ב: בב ב טוש"ע ח"מ סי' שמ סעי' ג בהג"ה: בב ג מיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה א סמג עשין כז טוש"ע ח"מ סי' שמו סעיף א: בב ד מיי' שם הלכה ג טוש"ע שם סעי' יב: בב ה ר מיי' שם הל' ד טוש"ע שם סעי' יג: בב ז ה מיי' שם הל' ב טוש"ע שם סעיף ד: בב ח מיי' שם פ"ג הל' ג סמג עשין כז טוש"ע ח"מ סי' שדמ סעיף ד וע"ש:

מוסף רש"י

פשיעה בבעלים. אחד מן השומרים שפסע כשהיו בעלים במלאכתו (לעיר צח.). למאן דאמר חייב. שלא נאמרה פטור בבעלים אלא בשאל וסומר שכן, שחיובן בלא פשיעה, אבל שומר חנם שחיובו אינו אלא בפשיעה אינו פטור משום בעליו עמו הואיל ופסע (לעיר פא.).